

1501366-19.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... ser possível o reconhecimento do tráfico privilegiado. A Defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06, em seu patamar máximo. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelos laudos de exame ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501366-19.2021.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2092271/2021 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 17159817 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 647/21/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2092271 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São Carlos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS APARECIDO RODRIGUES

Justiça Gratuita

Aos 26/01/2022, 14:45h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que em virtude da pandemia de COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020 e Recomendação 62/2020-CNJ, Provimentos CSM nº 2554/2020, 2557/2020, 2561/2020 2563/2020 e 2564/2020, Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020, será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu LUCAS APARECIDO RODRIGUES e do Dr. Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito

que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas, as testemunhas de acusação (comuns) Melquisedec Otiniel do Vale e Márcio Donizeti Delbue, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final, foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. LUCAS APARECIDO RODRIGUES – RG. 41.616.166/SSP-SP, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, porque no dia 05 de abril de 2021, por volta das 11h20min, na Rua da Paz, n. 100, Conjunto Habitacional Vila Isabel, nesta cidade e comarca, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020) , trazia consigo, para fins de mercancia, 11 porções de cocaína, 09 pedras de crack e 05 porções de ervas contendo a substância MDMB-4EN-PINACA, popularmente conhecida como maconha sintética (K2), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. boletim de ocorrência as fls. 06/08, auto de exibição e apreensão as fls. 09/10, auto de constatação as fls. 29/31 e exame químico-toxicológico as fls. 90/95). Consoante apurado, durante operação levada a cabo no local dos fatos, policiais militares se depararam com o denunciado, o qual, logo que os avistou, pôs-se a correr em atitude suspeita, a justificar abordagem. Realizada busca pessoal, com o indiciado foram encontradas as porções de estupefacientes acima descritas, além de um telefone celular e R\$ 112,00 em dinheiro, consoante fls. 09/10, dando azo à sua prisão em flagrante delito. E o intuito de repasse dos tóxicos a terceiros é manifesto, seja em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, seja pela forma de acondicionamento de todos eles, a revelar destinação mercantil. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 51/53 ). Posteriormente, por decisão em HC de fls. 148/155, foi revogada a prisão preventiva do mesmo, sendo substituída por medidas cautelares (fls. 157). Expedida a notificação (fls 126), o réu, através da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar (fls.130/135). A denúncia foi recebida (fls. 197) e o réu foi citado (fls. 204). Nesta audiência, inquiridas duas testemunhas de acusação, o réu foi interrogado. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação, acrescentando ser possível o reconhecimento do tráfico privilegiado. A Defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06, em seu patamar máximo. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelos laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 90/92 e 93/95 e pela prova oral produzida. A autoria também é certa. Interrogado nesta audiência, o réu admitiu a prática da infração penal que lhe é atribuída, mencionando que passava por dificuldades financeiras e, em consequência, iniciou a atividade ilícita. A confissão harmoniza-se com os elementos de prova amealhados em contraditório. Ouvidos em juízo, os policiais militares Melquisedec Otiniel do Vale e Marcio Donizete Delbue prestaram declarações uniformes sobre o fato. Disseram que realizavam patrulhamento de rotina no local quando surpreenderam o acusado na posse de porções de cocaína, maconha e "crack", bem assim de quantia em dinheiro. As testemunhas acrescentaram que, indagado informalmente, o denunciado confessou a prática do comércio clandestino. As circunstâncias da abordagem, a quantidade e a variedade de drogas e a apreensão de numerário, indicam que, na oportunidade, o acusado promovia o tráfico de entorpecentes. De rigor, portanto, o acolhimento da pretensão condenatória expressa na denúncia. De outra parte, o acusado é primário e não há

comprovação de que integre organização criminosa ou que faça da atividade ilícita seu meio de vida, devendo ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O redutor deve ser o do patamar máximo, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente. Entendo ser o caso de afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque ausente demonstração de que a prática do delito tenha sido facilitada pela existência da pandemia de Covid-19, inexistente, ademais, qualquer circunstância direta entre o estado de calamidade e o delito. Passo a dosar a pena. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Reconheço em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, mas sem redução aquém do piso (Súmula 231 do STJ). Por força da causa de diminuição já reconhecida, reduzo a reprimenda em dois terços, perfazendo-se o total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Estabeleço regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta (artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu LUCAS APARECIDO RODRIGUES como incurso no artigo 33, "caput" c.c. § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo. Não obstante a gravidade em concreto da infração, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e diante da primariedade do agente, em apreço a precedente jurisprudencial, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: a) uma de prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora por dia de condenação, a serem oportunamente especificados e b) uma de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, na forma especificada. Declaro o perdimento do valor apreendido, pois decorrente da prática da infração penal. Autoriza-se o recurso em liberdade. Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita e defendido pela Defensoria Pública. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. NADA MAIS. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):